行政法 第二堂 筆記

本堂主題

一般法律原則（續）：明確性原則補充、平等原則、行政自我拘束原則、比例原則、誠信原則、信賴保護原則

一、明確性原則（補充：具體行政行為）

複習：抽象法規的明確性

- **釋字 432 / 767**：法規是否使人民可預見其行為效果
- 之前已講抽象法規（法律、命令）的明確性

具體行政行為的明確性

> 行政處分（具體行為）也有明確性要求，須讓相對人知道「誰、對誰、要幹嘛」

面向	內容	說明
主體	作成機關	處分須標明由哪個機關作成
對象	相對人	處分須明確指出針對誰
內容	訴求清楚	處分要求人民做什麼要清楚

- ⚠ **理由不清楚 ≠ 內容不明確**：理由是說服用的，內容才是核心
- **行政程序法 §111**：處分無機關 → **無效**（不是違法，是根本無效）

二、平等原則

法條依據

> **行政程序法 §6**：行政行為，非有正當理由，不得為差別待遇

情境辨識

- 題目出現 **差別待遇** → 想到平等原則

三步驟判斷架構

```
步驟一：點出差別待遇（A 跟 B 被不同對待）
    ↓
步驟二：檢視可比較性（A 跟 B 有共同特徵）
    ↓
步驟三：檢視是否符合事物本質（制度目的 → 手段能否貫徹目的）
```

- **事物本質** = 制度目的與手段之間的**實質關聯性**
- 差別待遇若與制度目的無實質關聯 → 違反平等原則

考古題

案例	差別待遇	制度目的	結論
警大胎記案	有胎記 vs 無胎記	培養優秀警察	❌ 胎記與能否當好警察**無實質關聯** → 違反平等原則
消防員身高案	身高高 vs 身高矮	培養好的消防員	❌ 身高與打火能力**欠缺實質關聯性** → 違反平等原則

不法平等

> **最高行 93 判 1392**：不得主張不法之平等

- 意思：不能要求機關「重複過去的錯誤」來維持平等
- 例：甲違法未被罰，乙不能主張「甲沒被罰，所以我也不應該被罰」

平等權作為請求權基礎

- 人民可以拿平等原則**請求機關為一定行為**
- 例：別人有的合法待遇，我也應該有

三、行政自我拘束原則

來源

- 平等原則的延伸

情境辨識

- 過去有 **慣例**（行政機關一直這樣做）→ 被違反 → 自我拘束原則

基本版

> ① 點出慣例（機關過去一直這樣做）
> ↓
> ② 點出違反（這次沒有照慣例做）
> ↓
> ③ 結論：違反行政自我拘束原則

案例：違建拆除案（最高行 102 判 314）

- 過去違建一律拆 → 這次不拆 → 違反自我拘束原則

進階版：慣例不夠周全可以不遵守

> 如果慣例本身不夠周全、無法反映個案情節 → 不遵守反而 OK

案例：漁業法人蛇集團案（最高行 18 年 1416 判決）

- 裁罰基準（慣例）只用「行為次數」計算裁罰金額
- 但此案情節重大，單用行為次數無法反映嚴重性
- 結論：慣例不適用，機關可以不遵守 → 不違反自我拘束原則

適用前提

前提	說明
① 裁量空間	機關須有裁量權（羈束處分無適用餘地）
② 慣例必須合法	只有合法的慣例才受拘束（不法慣例不拘束）

四、比例原則

法條依據

> **行政程序法 §7**

情境辨識

- **太超過** → 想到比例原則
    - 物理力暴力（如強制執行手段太激烈）
    - 法律效果過重（如罰鍰金額太高）

三子原則

子原則	內容	操作重點
① **適合性**	手段能否達成目的	手段與目的之間有因果關係
② **必要性**	有效手段中選**侵害最小**者	⚠ 要寫「不必要」須**找出次小手段**（替代方案）
③ **衡量性**	損害與利益不得顯失均衡（CP 值）	手段造成的損害 vs 達成的利益，要合比例

行政法 vs 憲法的差異

- **憲法**：要檢討「目的正當性」（四階段）

- **行政法：不檢討目的正當性**（因為行政依法行政，預設目的正當）
- ⚠ 考試重點：行政法的比例原則直接從適合性開始

考古題操作

狂牛症全面禁止牛肉進口案

- 手段：全面禁止進口
- 必要性檢討：有沒有「侵害更小但同樣有效」的替代手段？（如只禁高風險部位）

大陸配偶管制三年案

- ☑ **搭配參考法條額度**：法條規定 1-5 年，管制 3 年在範圍內
- 要論述為何 3 年是必要的、衡量性是否通過

夜市商家 12 萬罰鍰案

- 法條額度：**6-30 萬**
- 12 萬在額度內 → 是否符合比例原則要看個案
- ⚠ **配分影響寫法**：配分高 → 詳寫三子原則；配分低 → 簡要帶過

技巧

> 法律效果太超過 → **必須搭配參考法條額度**來判斷是否違反比例原則

五、誠信原則

法條依據

> **行政程序法 §8 前段**

性質

- **補充性**：其他原則（比例、平等等）用不到時，才用誠信原則
- 可考性：**不高**，考試中較少出現

情境辨識

- 有權利但行使**太超過** → 微調退後一點（權利不完全主張）
- ⚠ **微調 ≠ 消滅權利**，只是限縮行使方式

案例

案例	情境	結論
戶政改名案	「採」→「彩」，差一個字就拒絕	拒絕太超過 → 違反誠信原則
環保限期改善提前處罰案（高高行 92 訴更 8 號）	期限未屆滿就處罰	提前處罰 → 違反誠信原則

衍生制度

- **失權制度**：權利長期不行使 → 喪失行使資格
- **與有過失**：雙方都有過失時，減輕一方責任

六、信賴保護原則

法條依據

> **行政程序法 §8 後段**

情境辨識

- 過去有好處（既得利益/期待利益）→ 現在被剝奪 → 未來是否保護？

核心概念

> 本質是 **私益 vs 公益** 的衡量（天平）→ 不一定違反信賴保護

三要件（私益放上天平的資格）

要件一：信賴基礎

- 公權力**表現於外**，勾起人民信賴的行為
- 可以是**具體處分**，也可以是**抽象命令**（含行政規則）
- **釋字 525**：行政規則也可作為信賴基礎

要件二：信賴表現

- 人民因信賴所展開的**具體行為**
- 例：花錢買房子、延長當兵、存錢

要件三：值得保護

（A）正當性判斷：

信賴基礎類型	適用依據	不正當情形
處分	行政程序法 **§119**	以詐欺、脅迫、賄賂取得
命令	**釋字 525**	明知或重大過失不知有問題

- 概括判準：**明知或重大過失不知** → 不正當 → 不值得保護

（B）期待利益 vs 既得利益：

類型	說明	適用標準
既得利益	好處已經到手	直接保護，不需討論 605
期待利益	好處尚未到手（構成要件未全部滿足）	須依 **釋字 605** 判斷是否付出足夠努力

釋字 605：期待利益的保護標準

> 期待利益在構成要件全部滿足之前就消失 → 是否值得保護？

兩個判準：

① 已滿足重大要件（不確定法律概念，個案判斷）
　↓
② 未滿足的部分：
　(1) 主觀上有實現可能（如：考上國家考試）
　或
　(2) 客觀上必然發生（如：太陽從東邊升起）

案例：延長當兵案（釋字 525 案例，以 605 標準套用）

- 某甲延長當兵以取得更好職等 → 退伍後考試制度被廢
- 分析：延長當兵（重大要件 ☑ 已滿足）→ 考上國考（主觀上有實現可能 ☑）
- 結論：值得保護（對比：只看新聞的人沒有付出努力 → 不值得保護）

信賴利益與公益的衡量

具體行為（處分）

比較結果	效果	法條
私益 > 公益	保留處分	§117
公益 > 私益	處分撤銷，但給予**補償**	值得保護 → 補償

抽象命令

比較結果	效果	說明
私益 > 公益	理論上不存在	法規適用全國，少數人私益難大於公益
公益 > 私益	不能給補償 → 改用**過渡條款**	因涉及太多人，國庫負擔太大

> **過渡條款**：給予人民一段適應期間，緩和法規變動的衝擊
>
> 例：醫療法 §119「本法修正施行前已設立之醫療機構...應於修正施行之日起一年內辦理補正」

重要大法官解釋整理

釋字	重點
525	行政規則可為信賴基礎；正當性判斷（命令變動）；明知或重大過失不知→不值得保護
605	期待利益的保護標準：已滿足重大要件 + 未滿足部分主觀可能或客觀必然
620	過渡條款**應設而未設** → 法院或行政機關可**類推適用**其他法規的過渡條款（填補漏洞）
717	**限期法令**提前變動 → 公益須達「**極為重要**」程度（審查密度最高層次）
781/782/783	年金改革：公益（財政紀律）> 私益（個人年金減少）→ 合憲

信賴保護原則的完整操作架構

```
步驟一：辨識情境（過去有好處被剝奪）
    ↓
步驟二：檢視三要件（資格審查）
  ├── 信賴基礎（有無公權力表現？525）
  ├── 信賴表現（有無具體行為？）
  └── 值得保護（正當性：§119/525；期待利益：605）
    ↓
步驟三：天平衡量（私益 vs 公益）
  ├── 具體處分 → 保留 or 撤銷+補償
  └── 抽象命令 → 過渡條款（620填補漏洞/717限期法令）
```

> ⚠ **先滿足要件，再做利益衡量** — 這是信賴保護題目的基本動作

考古題

技術學院升格案（臺大 105 入學考）

- 教育部同意「籌設一年，再作決定」≠ 同意升格
- 「始作決定」= 尚未決定
- **欠缺信賴基礎** → 根本不用進入利益衡量
- ☑ 考點：注意題目的「上帝視角」vs 當事人「自認版本」

違建暫緩拆除案

- 政府規定暫緩拆除 → 人民信賴而買房 → 後來房子被拆
- 機關主張：信賴保護只適用處分的撤銷變更 → **不對**
    - 信賴保護**也適用於法規變動**（不只是處分）
- 信賴基礎 ☑（暫緩拆除規定）、信賴表現 ☑（花錢買房）
- 值得保護？→ 依釋字 525 檢視，無重大明顯違反上位規範

本堂總複習

原則	情境	核心操作
明確性原則	行政行為很模糊	釋字 432/767；具體行為看主體/對象/內容
平等原則	差別待遇	§6 → 三步驟（差別待遇→可比較性→事物本質）
自我拘束原則	慣例被違反	點出慣例→點出違反→結論（注意進階版）
比例原則	太超過	§7 → 三子原則（適合性→必要性→衡量性）
誠信原則	權利行使太超過（微妙）	§8 前段 → 微調退縮（補充性質）
信賴保護原則	好處被剝奪	§8 後段 → 三要件 → 天平衡量

讀書技巧提醒

1. **拆解成點**：長篇解釋文拆成 2-3 個要點，比較好記
2. **有意識地消化資訊**：不要一坨一坨記，要列點吸收
3. **法律效果太超過** → 搭配法條額度判斷

4. **蝙蝠俠效應**：用心態激勵自己面對困難
5. **問五次為什麼**：深入理解每個知識點的原因